



AO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ

Ref. IP nº 127-00370/2021

Processo nº 0022975-39.2021.8.19.0078

“Operação Delivery de Búzios”

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, apresentado pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais conferidas pelo art. 129, inciso I, da Constituição Federal, pelo art. 24 do CPP, pelo art. 25, inciso III, da Lei 8.625/93 e pelo art. 34, inciso V, da Lei Complementar do Estado do Rio de Janeiro nº 106/2003, vem, tempestivamente, oferecer

DENÚNCIA

em face de:

- I) **JULIO PEREIRA MARCOS (vulgo “Julião”)**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 13.286.827-4, expedido pela SSP/DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.110.447-07, nascido em 03/01/1989, natural de Cabo Frio/RJ, filho de José Luiz Marcos e Cristiane Pereira Costa, residente na Rua Manoel Turíbio de Farias, nº 163 (fundos), Loteamento Triângulo de Búzios, Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99765-3626;
- II) **JOSÉ GUILHERME DA COSTA FREIRE**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 30.264.984-4, expedido pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.630.287-82, nascido em 20/02/1998, natural de Itaperuna/RJ, filho de José Freire e Vera Lúcia Tomaz da Costa Freire, residente na Rua 3, Quadra H, nº 171, Arpoador da Rasa (rua da autoescola), Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99770-9417;
- III) **CHRISTIANO PEREIRA MARCOS**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 13.286.835-7, expedido pela SSP/DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.110.427-63, nascido em 31/10/1993, natural de Armação dos Búzios/RJ, filho de José Luiz Marcos e Cristiane Pereira Costa, residente na Rua



Manoel Turíbio de Farias, nº 163 (fundos), Loteamento Triângulo de Búzios, Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99754-5849;

- IV) **PAULO HENRIQUE DA SILVA BENTO (vulgo “Paulinho”)**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 21.032.789-6, expedido pela SSP/DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.973.467-00, nascido em 20/04/1985, natural de Guarapari/ES, filho de Paulo César da Silva Bento e Dora Medeiros da Silva, residente na Rua do Céu, nº 286, Vila Caranga, Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99996-7199;
- V) **EMERSON FERNANDES ANANIAS**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 34.127.541-0, expedido pela SSP/DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.611.597-65, nascido em 04/06/1972, natural de Volta Redonda/RJ, filho de Joaquim Ananias e Leony Fernandes Barros, residente na Rua das Flores, nº 214, Lote 8, Quadra B, bairro Parque das Acácias, Armação dos Búzios/RJ e na Estrada da Usina Velha, nº 19 (VIP Car – em frente à Prefeitura), Centro, Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99729-7862;
- VI) **RODRIGO DUARTE DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 11.766.264-3, expedido pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.194.217-63, nascido em 02/04/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Cirenio Rodrigues de Souza e Maria das Graças Duarte de Souza, residente na Rua Porto Belo, Quadra F, Casa 7, Rasa, Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99806-6023;
- VII) **JULIANO LUCAS NUNES (vulgo “Lucas”)**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 27.490.188-3, expedido pela SSP/DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 156.593.597-79, nascido em 21/02/1994, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Julio Cesar Nunes e Maria José da Silva Nunes, residente na Rua custódio Alves, nº 14, Tucuns, Armação dos Búzios/RJ, telefone: (22) 99919-0924; pela prática das seguintes condutas delituosas:

1. **Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:**

No dia 04 de março de 2021, por volta das 00h00min, na Rua 1 do Canal, s/n, Marina, nessa cidade, o **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME**, de forma livre, consciente e voluntária, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 218g (duzentos e dezoito gramas) da substância entorpecente *Cannabis Sativa L.*, popularmente conhecida como “maconha”, na



forma de erva seca e picada, de coloração pardo-esverdeada, acondicionados em um tablete de formato paralelepipedal, medindo cerca de 9cm x 10cm x 3cm, fechados e envoltos por filme plástico incolor, conforme Auto de Apreensão de fls. 09/10 e Laudo de Exame de Entorpecente de fls. 17/19.

Em data que não se pode precisar, mas por volta do dia 16 de fevereiro de 2021, em local também ignorado, embora nessa cidade, o **DENUNCIADO JULIO, de forma livre, consciente e voluntária, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu ao DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME, para fins de tráfico, 218g (duzentos e dezoito gramas) da substância entorpecente *Cannabis Sativa L.*, popularmente conhecida como “maconha”, na forma de erva seca e picada, de coloração pardo-esverdeada, acondicionados em um tablete de formato paralelepipedal, medindo cerca de 9cm x 10cm x 3cm, fechados e envoltos por filme plástico incolor, conforme Auto de Apreensão de fls. 09/10 e Laudo de Exame de Entorpecente de fls. 17/19.**

2. Art. 35 da Lei nº 11.343/06:

Desde data que não se pode precisar, pelo menos desde o dia 04 de março de 2021, em diversas regiões dessa cidade, mas principalmente no Centro, os **DENUNCIADOS, de forma livre, consciente e voluntária, associaram-se entre si e a outros indivíduos não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11343/06, nessa cidade.**

Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico acima descritos foram praticados durante estado de calamidade pública na saúde, decretado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro desde o dia 16 de março de 2020 e mantido até a data do oferecimento desta denúncia em decorrência da pandemia de COVID-19.

I – DAS INVESTIGAÇÕES

O presente caso teve início a partir do Inquérito Policial nº 127-00370/2021, instaurado com a finalidade de apurar a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nessa cidade, tendo como base ocorrência realizada pela Polícia Militar no fim da noite de 03/03/2021, por volta das 23h00min.

A ocorrência em questão foi originada em informe acerca da utilização de uma motocicleta preta na prática de roubos nas imediações da Marina, o que levou os



Policiais Militares a um imóvel localizado na Rua 1 do Canal, naquele bairro, onde foi localizada a motocicleta preta mencionada na *delatio criminis*.

Nesse contexto, os Policiais Militares localizaram o dono da referida motocicleta, identificado no local como o **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME**, morador da quitinete 03, sendo constatada a regularidade da documentação da motocicleta.

Não obstante, ao ser indagado acerca da existência de eventuais materiais ilícitos em sua casa, o **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME** admitiu que teria uma quantidade de “maconha” para consumo próprio e entregou um tablete de 218 gramas erva seca aos Policiais Militares, que permaneceram na porta da quitinete.

Ouvido em sede policial, o **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME** afirmou que comprara o tablete de “maconha” há cerca de 15 dias de um conhecido cujo nome não soube declinar, por meio do telefone (22) 99765-3626, pagando a quantia de R\$ 650,00.

Com base nisso, foi expedido ofício à operadora de telefonia VIVO, requisitando informações sobre o titular da linha (22) 99765-3626, que estaria sendo utilizada para a venda ilícita de drogas, consubstanciando um verdadeiro “delivery” do tráfico nessa cidade. Assim, chegou-se à titularidade da linha, que estava cadastrada em nome do **DENUNCIADO JULIO** no período em questão.

Em vista de tais elementos, foi promovida medida cautelar de interceptação telefônica, deferida por este MM. Juízo **nos autos do 0000568-39.2021.8.19.0078**, com três renovações, o que culminou na identificação de diversos números utilizados pelos ora Denunciados, com interceptação de diálogos mantidos entre eles e com compradores de droga, revelando a existência de verdadeira associação para a prática do tráfico de drogas nessa cidade.

Por meio da cautelar de interceptação telefônica, foram identificadas as linhas telefônicas utilizadas pelos Denunciados na prática do tráfico, quais sejam:

- i. (22) 99770-9417 – **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME**;
- ii. (22) 99765-3626 – **DENUNCIADO JULIO**;
- iii. (22) 99919-0924 – **DENUNCIADO JULIANO LUCAS**;
- iv. (22) 99996-7199 – **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE**;
- v. (22) 99729-7862 – **DENUNCIADO EMERSON**;
- vi. (22) 99806-6023 – **DENUNCIADO RODRIGO**;
- vii. (22) 99754-5849 – **DENUNCIADO CHRISTIANO**.



II – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS NA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

No caso *sub examine*, houve identificação e interceptação de linhas telefônicas que serviam como meio de comunicação episódico para os Denunciados, demonstrando a existência de verdadeira associação para o tráfico, com preferência do grupo pelo uso de aplicativos com mensagem criptografada para garantia da ocultação de suas ações criminosas e obstaculizava investigações.

Apesar disso, foi possível coletar significativos e razoáveis indícios da participação de todos os Denunciados na empreitada delituosa.

O **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME**, após ser detido com significativa quantidade de droga foi submetido a monitoramento por meio do Sistema Guardiã da Polícia Civil, sendo que a gravação das ligações telefônicas da linha (22) 99770-9417 indicaram consistentes elementos de convicção da sua participação no tráfico de drogas local, mormente nos trechos em que: **(i)** explica a um cliente que sua droga fica escondida no piso superior de sua casa; **(ii)** oferece droga a um cliente para que este lhe forneça uma carona; **(iii)** marca encontro no posto de combustível do bairro Rasa para entregar maconha a um cliente; **(iv)** propõe entregar droga para uma cliente próximo à Clínica da Família no bairro Vila Verde; **(v)** vende maconha por R\$ 50,00 simulando se tratar de uma camisa Lacoste "verdinha"; **(vi)** repreende seus clientes por mencionarem o assunto “droga” durante as ligações telefônicas. Ainda, restou estabelecida sua conexão com os **DENUNCIADOS JULIO e PAULO HENRIQUE** como eventuais fornecedores de drogas.

O **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME**, portanto, associou-se de forma estável e permanente aos **DENUNCIADOS JULIO e PAULO HENRIQUE** com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Os **DENUNCIADOS JULIO e PAULO HENRIQUE** forneciam drogas ao **denunciado JOSÉ GUILHERME** para que este revendesse o produto aos usuários da cadeia final, conforme restou comprovado a partir dos ciclos da medida cautelar de interceptação telefônica.

O **DENUNCIADO JULIO**, já processado pelo delito de tráfico de drogas, foi apontado pelo **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME** como **seu fornecedor de drogas**, razão pela qual foi submetido a monitoramento por meio do Sistema Guardiã da Polícia Civil, sendo que a gravação das ligações telefônicas da linha (22) 99765-3626 indicaram consistentes elementos de convicção da sua participação no tráfico de drogas local, máxime nos fragmentos em que: **(i)** combina de se encontrar com um cliente para irem até a sua casa



pegar droga ("gulhoba"); (ii) recebe encomenda de um grama de cocaína sob o código "camarão" para o cliente chamado Guilherme; (iii) combina um encontro com o cliente Diego em frente ao "Bar Botafogo" (próximo ao seu endereço) pra receber o pagamento por 25 gramas de maconha; (iv) orienta um cliente a sacar dinheiro no caixa eletrônico da Praça Santos Dumont e na sequência marca a entrega da droga no "flipper" da Rua Turíbio Farias (próximo ao seu endereço); (v) combina a entrega de 10 gramas de maconha ("colombia") a um funcionário do restaurante Bar do Zé em frente à lanchonete Amarelinho no Centro; (vi) cobra seu crédito de R\$ 600,00 com o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** referente à venda de meio quilo de maconha; (vii) pede para seu cliente realizar transferência PIX no valor de R\$ 200,00 referente à venda de 10 gramas de maconha ("skunk"); (viii) marca encontro com um cliente em frente ao McDonald's para entregar droga (referida como "negócio"); (ix) pede ao **DENUNCIADO JULIANO LUCAS** para que encontre comprador para um quilo de maconha; (x) precifica 280 gramas de maconha por R\$ 800,00 a um cliente; (xi) negocia a entrega de 100 gramas de maconha ao preço de R\$ 1.300,00 para o **DENUNCIADO RODRIGO**, que visava revendê-la a uma "madame" com lucro de R\$ 100,00; (xii) recebe do **DENUNCIADO CHRISTIANO** a indicação de um novo cliente (Yuri) para suas drogas; (xiii) combina com o **DENUNCIADO CHRISTIANO** a venda de 25 gramas de maconha a uma cliente chamada Ana Clara; (xiv) recebe carona do **DENUNCIADO RODRIGO** para pegar maconha; (xv) diz ao **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME** que possui dívida referente à compra de drogas; (xvi) afirma reiteradamente a clientes que guarda drogas (cocaína/ecstasy/MDMA) em sua casa para venda. Nesse sentido, restou estabelecida sua conexão com os **DENUNCIADOS JOSÉ GUILHERME, PAULO HENRIQUE, JULIANO LUCAS, RODRIGO e CHRISTIANO**.

Portanto, O **DENUNCIADO JULIO**, associou-se de forma estável e permanente aos **DENUNCIADOS JOSÉ GUILHERME, PAULO HENRIQUE, JULIANO LUCAS, RODRIGO e CHRISTIANO** com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Conforme restou comprovado a partir dos ciclos da medida cautelar de interceptação telefônica, o **DENUNCIADO JULIO** era o fornecedor de drogas aos demais denunciados. Além de fornecer drogas aos demais denunciados para a revenda, o **DENUNCIADO JULIO** efetuava também a venda direta da droga aos demais usuários.

O **DENUNCIADO CHRISTIANO**, em razão de contatos com o **DENUNCIADO JULIO**, que é **seu irmão**, passou a ser monitorado através do Sistema Guardiã da Polícia Civil, sendo que a gravação das ligações telefônicas da linha (22) 99754-5849 apontaram elementos da sua participação no tráfico de drogas local, sobretudo nos excertos em que: (i) indica ao **DENUNCIADO JULIO** o contato de um cliente que buscava por drogas e se



chamava Yuri; (ii) combina detalhes com o **DENUNCIADO JULIO** sobre a venda de 25 gramas de maconha a uma cliente chamada Ana Clara.

O **DENUNCIADO CHRISTIANO**, portanto, associou-se de forma estável e permanente ao seu irmão, **DENUNCIADO JULIO**, com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. O **DENUNCIADO CHRISTIANO** captava usuários de drogas e indicava o nome de seu irmão como fornecedor das drogas em questão, realizando, ainda, a intermediação entre o usuário e o fornecedor da droga (seu irmão e ora **DENUNCIADO JULIO**), conforme provas coligidas em sede de interceptação telefônica.

O **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** foi submetido a monitoramento por meio do Sistema Guardião da Polícia Civil em virtude do diálogo travado com o **DENUNCIADO JULIO**, ocasião em que lhe foi cobrado seu débito de R\$ 600,00 referente à aquisição de meio quilo de maconha, sendo que, na sequência, a gravação das ligações telefônicas da linha (22) 99996-7199 apontaram sólidos subsídios da sua participação no tráfico de drogas local, nomeadamente nas passagens em que: (i) combina com cliente a entrega de droga em um banheiro no polo gastronômico do Porto da Barra; (ii) pergunta a uma cliente se a droga ("negócio") poderia ser entregue ao filho dela e confirma que receberia uma transferência por PIX como pagamento; (iii) repreende cliente que o perguntava sobre ter droga ("um bom") e aponta o aplicativo WhatsApp como método seguro a ser usado; (iv) vende cocaína ao **DENUNCIADO EMERSON**. Ainda, o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** foi citado em conversas do **DENUNCIADO JOSÉ GUILHERME** como um fornecedor de drogas com preços mais acessíveis. Por fim, em seu interrogatório em sede policial, o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** confessou que vende drogas neste Município e adquire as drogas com o **DENUNCIADO JÚLIO** e as revende, bem como que já vendeu drogas ao **DENUNCIADO EMERSON**.

Portanto, o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE**, associou-se de forma estável e permanente aos **DENUNCIADOS JULIO, JOSÉ GUILHERME E EMERSON**, com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Conforme restou comprovado a partir dos ciclos da medida cautelar de interceptação telefônica, o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** adquiria drogas do fornecedor e ora **DENUNCIADO JULIO** para fins de revenda a demais usuários e traficantes. Nesta senda, o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** revendia drogas aos **DENUNCIADOS JOSÉ GUILHERME E EMERSON**.

O **DENUNCIADO EMERSON** foi identificado apenas na última fase de monitoramento ao interagir com o **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE**, razão pela qual não



houve o desvio das comunicações telefônicas da sua linha (22) 99729-7862. Contudo, este diálogo monitorado estabeleceu robusto liame do **DENUNCIADO EMERSON** com o tráfico quando ele admite revender a droga recém-adquirida do **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE sem lucro, pois já havia auferido vantagens em outras transações semelhantes.**

O **DENUNCIADO EMERSON**, portanto, associou-se de forma estável e permanente ao **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE**, com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. O **DENUNCIADO EMERSON** adquiria a droga do **DENUNCIADO PAULO HENRIQUE** e a revendia aos consumidores finais situados nesta Comarca, conforme provas coligidas em sede de interceptação telefônica.

O **DENUNCIADO RODRIGO** passou a ser investigado após diálogo com o **DENUNCIADO JULIO**, negociando 100 gramas de maconha pelo valor de R\$ 1.300,00, cuja finalidade era o repasse da droga a uma "madame" com o lucro de R\$ 100,00. Assim, a linha (22) 99806-6023 foi submetida a monitoramento por meio do Sistema Guardiã da Polícia Civil, sendo que a gravação das ligações telefônicas assinalou coeso elemento indicativo da sua participação no tráfico de drogas local, sobretudo nas passagens em que: (i) oferece carona ao **DENUNCIADO JULIO** para adquirirem maconha; (ii) é interpelado pela transexual Juliana (e outros clientes em situações diversas) perguntando em linguagem cifrada se tem disponibilidade de drogas; (iii) demonstra especial preocupação com a ação da Polícia Militar ao se deslocar pela cidade.

Portanto, o **DENUNCIADO RODRIGO**, associou-se de forma estável e permanente aos **DENUNCIADOS JULIO**, com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Conforme restou comprovado a partir dos ciclos da medida cautelar de interceptação telefônica, o **DENUNCIADO RODRIGO** adquiria drogas do fornecedor e ora **DENUNCIADO JULIO** para fins de revenda a demais usuários e traficantes.

Por fim, o **DENUNCIADO JULIANO LUCAS** ofereceu seu auxílio ao **DENUNCIADO JULIO** para apresentar um cliente que tivesse interesse em comprar um quilo de maconha, sendo que a partir deste diálogo a linha telefônica (22) 99919-0924 passou a ser monitorada, culminando na gravação do **DENUNCIADO JULIANO LUCAS** sendo interpelado por uma cliente para a aquisição de comprimido de Ecstasy/MDMA. Destacam-se, ainda, os depoimentos prestados em sede policial por Deborah Santana da Silva (fl. 16) e seu companheiro Peter Nunes s(fl. 17) em que informam que autorizaram que o **DENUNCIADO JULIANO LUCAS** (vulgo LUCAS) habilitasse uma conta em nome de Deborah.



Neste sentido, o **DENUNCIADO JULIANO LUCAS**, associou-se de forma estável e permanente ao **DENUNCIADO JULIO**, com o objetivo de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Conforme restou comprovado a partir dos ciclos da medida cautelar de interceptação telefônica, o **DENUNCIADO JULIANO LUCAS** captava usuários interessados na compra de drogas e os indicava ao **DENUNCIADO JULIO**. Além disso, o **DENUNCIADO JULIANO LUCAS** realizava a venda de drogas adquiridas do **DENUNCIADO JULIO**.

Assim, conclui-se que foram objetivas e subjetivamente típicas as condutas praticadas pelos **DENUNCIADOS**, não havendo quaisquer discriminantes a justificá-las, estando, por conseguinte:

- i. os **DENUNCIADOS JULIO e JOSÉ GUILHERME** incurso nas penas previstas nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e c/c art. 61, inciso II, alínea “j” (4ª figura), do Código Penal, n/f do art. 69, caput, também do Código Penal; e
- ii. os **DENUNCIADOS RODRIGO, PAULO HENRIQUE, EMERSON, CHRISTIANO e JULIANO LUCAS** incurso nas penas previstas no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e c/c art. 61, inciso II, alínea “j” (4ª figura), do Código Penal.

Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO a notificação dos **DENUNCIADOS** para oferecerem defesa prévia por escrito, nos exatos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, com o posterior recebimento da presente denúncia e a consequente citação e intimação dos **ACUSADOS** para a audiência de instrução e julgamento a ser designada, esperando, ao final, que venham a ser condenados às penas dos crimes imputados.

Nesta oportunidade, arrola o Ministério Público as seguintes testemunhas para deporem sobre os fatos narrados:

- 1) Anderson dos Santos da Rocha (PMERJ) – fl. 5;
- 2) Daniel Bragança de Souza (PMERJ) – fl. 7;
- 3) Wanderley Targa Junior (PCERJ) – fl. 9;
- 4) Rodrigo Bichara Moreira (Delegado de Polícia) – fl. 22;
- 5) Nelson Squiba Junior (Delegado de Polícia) – fl. 74;
- 6) Deborah Santana da Silva – fl. 35;
- 7) Peter Nunes – fl. 37;
- 8) Rodrigo Pinheiro, inspetor da PCERJ- 127 DP (autor dos relatórios de interceptação telefônica).



Assinado de forma digital
por RAFAEL DOPICO DA
SILVA:10702116726
Dados: 2022.01.13
17:52:32 -03'00'

Armação dos Búzios, 13 de janeiro de 2022.

(assinado eletronicamente)

RAFAEL DOPICO DA SILVA
Promotor de Justiça



AO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ

Ref. IP nº 127-00370/2021

Processo nº 0022975-39.2021.8.19.0078

“Operação Delivery de Búzios”

COTA DA DENÚNCIA

1. Segue denúncia em 7 (sete) laudas.
2. Recebida a denúncia, requer o Ministério Público, em diligências:
 - a. a comunicação da deflagração da presente ação penal aos órgãos de praxe;
 - b. a vinda de FAC, CAC e FAI de todos os DENUNCIADOS, devidamente atualizadas e esclarecidas por certidão;
 - c. a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (SSP/ES), solicitando a FAC atualizada do DENUNCIADO PAULO HENRIQUE;
 - d. a expedição de ofício à 5ª CIA do 25º BPMERJ, requisitando a vinda do BOPM referente à ocorrência policial que culminou na apreensão do entorpecente na noite do dia 03/03/2021;
 - e. o apensamento dos autos à cautelar de interceptação telefônica autuada sob o nº 0000568-39.2021.8.19.0078.
3. Deixa o Ministério Público de formular proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por ausência de requisito objetivo, uma vez que a soma das penas mínimas dos crimes imputados aos DENUNCIADOS supera o teto de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP. Além disso, a imputação do art. 35 da Lei 11.343/06 impede a aplicação do benefício, ante a dedicação dos DENUNCIADOS a atividades criminosas de forma habitual e reiterada.
4. Da representação pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA:

Em seu relatório final, a Autoridade Policial representou pela decretação por prisão preventiva dos DENUNCIADOS, requerimento que, na ótica do Ministério Público, merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos.

COTA DA DENÚNCIA



Inicialmente, cumpre dizer que os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados pelos DENUNCIADOS estão devidamente incluídos no rol dos crimes em que há a possibilidade de decretação da prisão preventiva, cf. dispõe o preceito insculpido no art. 313, inciso I, do CPP.

Todavia, como cediço, a decretação da custódia preventiva depende da comprovação do *fumus comissi delicti* e do *periculum libertatis*, nos exatos termos do art. 312 do supracitado diploma processual.

Em relação ao *fumus comissi delicti*, impende destacar que a materialidade e os robustos indícios da autoria dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico estão inequivocamente comprovados pelos elementos acostados aos autos do IP 127-00370/2021, merecendo destaque os **Termos de Declaração** de fls. 05/08, 14/15 e 27/38, o **Auto de Apreensão** de fls. 09/10, o **Laudo de Exame de Entorpecentes** de fls. 17/19, bem como pelos elementos acostados autos referente à cautelar de interceptação telefônica objeto do feito nº 0000568-39.2021.8.19.0078 (fls. 161/236, 240/316, 320/396 e 401/474).

Por outro lado, o *periculum libertatis* é facilmente justificado pela gravidade das infrações penais praticadas pelos DENUNCIADOS, sendo necessária a decretação das suas prisões preventivas para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Frise-se que, no “conceito de ordem pública não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, ainda, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão e reação do meio e à ação criminosa” (RT 693/374 in MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 10ª ed., p. 808. Ed. Atlas).

O STJ, em publicação periódica da “Jurisprudência em Teses”, Edição nº 32: PRISÃO PREVENTIVA, firmou o entendimento de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, **gravidade em concreto da conduta**, **periculosidade social do agente**, ou pelas circunstâncias em que praticados os delitos (*modus operandi*).



No presente caso, é importante asseverar que os DENUNCIADOS mantêm verdadeiro grupo criminoso destinado a comercializar drogas ilícitas nessa cidade, com preferência pelo uso de meios eletrônicos para a venda dos entorpecentes, isto é, verdadeiro serviço de “delivery” de drogas, com fundados indícios que apontam para o envolvimento concreto dos DENUNCIADOS com a violentíssima narco-organização “comando vermelho”, **a evidenciar, portanto, periculosidade concreta, com fundado risco à ordem pública.**

Ademais, a instrução criminal sequer teve início e a liberdade dos DENUNCIADOS poderá comprometer a regular instrução do feito, devendo ser destacado que o próprio *modus operandi* empregado pelo grupo evidencia tendência a dificultar a busca pela verdade real. Portanto, a custódia cautelar atende a necessidade de produção da prova livre e desembaraçada.

Frise-se, ainda, que há fundado risco à aplicação da lei penal, não apenas em razão da periculosidade concreta daqueles que se dedicam profissionalmente à prática do tráfico de drogas, mantendo relação com violentíssima facção criminosa, mas também porque nenhum dos DENUNCIADOS logrou comprovar exercício de atividade laborativa lícita ou mesmo residência fixa nessa cidade, o que potencializa o risco de fuga.

Nesse particular, aliás, é de se destacar que os DENUNCIADOS JULIO, JULIANO LUCAS e PAULO HENRIQUE têm envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, inclusive com passagens pelo sistema penitenciário (fls. 119, 130/131 e 150), sendo pouco provável que aguardem passivamente ao julgamento em liberdade.

Por fim, convém pontuar que, em razão de toda a argumentação aqui desenvolvida, as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes no caso *sub judice*.

Diante de todo o exposto e considerando que *in casu* estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar constritiva ora pleiteada, **requer o Ministério Público seja decretada a PRISÃO PREVENTIVA dos DENUNCIADOS**, na forma dos artigos 312 e 313 do CPP, **requerendo que o mandado seja encaminhado às forças estatais de segurança, incluindo a 5ª CIA do 25º BPMERJ e a 127ª DP, além dos demais órgãos de praxe.**



5. Da representação pela busca e apreensão pessoal e domiciliar:

Além de representar pela decretação da prisão preventiva, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão nos endereços conhecidos dos DENUNCIADOS, bem como nos veículos que estiverem em sua posse/propriedade, com o objetivo de localizar e apreender drogas ilícitas, armas de fogo, acessórios e munições em sua posse que estejam em situação regular ou irregular, bem como outros materiais ilícitos, medida que, na visão do Ministério Público, merece prosperar, conforme será demonstrado abaixo.

Com efeito, há fundadas razões que autorizam a busca e apreensão pessoal e domiciliar nos endereços dos DENUNCIADOS, **com o objetivo precípua de apreender materiais entorpecentes, bem como armas de fogo e munições, celulares, além de outros objetos ilícitos**, nos exatos termos do art. 240, §1º, alíneas “b”, “d” e “h”, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando o *modus operandi* empenhado pelos DENUNCIADOS para execução da empreitada delituosa, com comercialização de drogas a partir de transações realizadas fundamentalmente por **meio remoto, especialmente por meio do WhatsApp**, conforme revelado pela medida de interceptação telefônica, **mostra-se imprescindível que a busca e apreensão recaia também sobre os dispositivos eletrônicos que estiverem na posse dos DENUNCIADOS (telefones celulares, notebooks, pendrives, agendas telefônicas, DVDs, CDs, discos rígidos etc).**

Verifica o Ministério Público ser imperiosa a necessidade da diligência em questão, com o fito de amearhar as provas para subsidiar a presente ação penal. Assim, a diligência é imprescindível para elucidação dos fatos, nos exatos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, considerando a presença dos requisitos do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris* a serem demonstrados ao longo desta manifestação, requer o Ministério Público a medida cautelar de **BUSCA E APREENSÃO**, que se mostra indispensável para a coleta de provas relevantes dos crimes em investigação, nos termos definidos a seguir.

É digno de nota que o *periculum in mora* resta configurado, na medida em que o transcurso do tempo permitirá que os DENUNCIADOS se desfaçam dos materiais



ilícitos. Ademais, não se pode deixar de registrar que o presente caso trata de delitos permanentes, havendo fundados indícios de que os DENUNCIADOS guardem e mantenham em depósito drogas ilícitas que seguem sendo comercializadas nessa cidade, além de eventuais armas de fogo e munições utilizadas pelo grupo criminoso.

No mais, como se sabe, de nenhuma utilidade terá a apreensão de determinados bens se suas informações não puderem ser utilizadas em benefício do bom andamento das investigações (tais como telefones celulares, notebooks, pendrives, agendas telefônicas, DVDs, CDs, discos rígidos etc). Assim, faz-se necessária a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS desses bens.

Portanto, deferida a medida cautelar de busca e apreensão ora pleiteada, é necessário, desde já, que sejam quebrados o sigilo de todos os dados constantes de aparelhos celulares, computadores, *palm* e *laptops*, agendas eletrônicas, zip ou *pen drivers*, *memory* ou *flas cards* e mídias em geral, a fim de que seja realizada imediata análise de material eletrônico eventualmente apreendido, autorizando-se a extração para acessar as mensagens contidas no aplicativo WhatsApp, Telegram ou equivalente, fotografias, chamadas efetuadas e recebidas, agenda de contatos, e-mails e etc, inclusive dos dados armazenados em sistema de nuvem eventualmente utilizado pelos DENUNCIADOS.

No que tange à extração dos dados, a Divisão Especial de Inteligência Cibernética do Ministério Público (DEIC/MPRJ) possui avançado programa de extração de dados, capaz de extrair todo o conteúdo de aparelhos celulares, inclusive resgatar dados apagados e ocultados.

Para tanto, nos moldes das novas disposições legais acerca da preservação da cadeia de custódia (art. 158-A e ss. do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19), **requer o Parquet** que seja oficiado o ICCE para que, após a realização do exame pericial descritivo dos aparelhos celulares apreendidos, informe a este r. Juízo e ao GAECO, se possui meios instrumentais e tecnológicos para realizar extração lógica e física dos equipamentos eletrônicos apreendidos para fins de posterior análise.

Caso o Instituto de Criminalística não os possua ou não possua meios de extrair os dados apreendidos em prazo hábil para a conclusão da perícia, o que deve ser informado expressamente a este juízo, **pugna, desde já, o Ministério Público, que seja autorizado por esse r. Juízo, a extração de dados pela DEIC/MPRJ, na sua sede,**



com acompanhamento de perito oficial a ser indicado pelo ICCE, lavrando-se de tudo certidão.

Tão logo extraído os dados dos aparelhos celulares apreendidos, o Ministério Público devolverá o material em malote lacrado ao ICCE, onde será acautelado à luz do disposto no artigo 159-F do CPP, acostando aos autos a respectiva comprovação.

Requer, por fim, que todos os mandados sejam remetidos diretamente ao Ministério Público, devendo constar autorização para cumprimento dos mandados por agentes da CSI/MPRJ (Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP/RJ).

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público FAVORAVELMENTE ao pedido de decretação da medida cautelar de **BUSCA E APREENSÃO DOMILIAR E PESSOAL, na pessoa e nos endereços dos DENUNCIADOS**, pugnando pela expedição de mandados de busca e apreensão de drogas ilícitas, armas de fogo, acessórios e munições, em situação regular ou irregular, dispositivos eletrônicos (aparelhos celulares, computadores, *palm e laptops*, agendas eletrônicas, zip ou *pen drivers*, *memory* ou *flas cards* e mídias em geral) e outras provas, inclusive, em veículos que estiverem em sua posse/propriedade, **podendo as diligências serem cumpridas nos endereços indicados na qualificação dos DENUNCIADOS.**

6. Pugna, o Ministério Público, PELA DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA, de modo a viabilizar de forma exitosa o cumprimento dos mandados de prisão e da ordem de busca e apreensão, bem como para proteger os dados objeto da medida de quebra de sigilo acima requerida.
7. Protesta o Ministério Público, desde já, por eventual aditamento subjetivo ou objetivo, esclarecendo que o oferecimento da denúncia, nesta oportunidade, nenhuma forma de arquivamento implícito.

Armação dos Búzios, 13 de janeiro de 2022

(assinado eletronicamente)

RAFAEL DOPICO DA SILVA
Promotor de Justiça